

Nr. 227 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister des Innern. 31. Oktober 1938

R 43 II/1353a, Bl. 283–286 Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ostmarkgesetz, Chefbesprechung. Auf die Schreiben vom 13. Oktober 1938² – I 1413/38-2184 – und vom 19. Oktober 1938³ – I 1452/38-2184 –.

I.

Ich kann dem § 3 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs des Ostmark-Gesetzes auch in der neuen, mir mit Ihrem Schreiben vom 13. Oktober mitgeteilten Fassung⁴ nicht zustimmen. Staatssekretär Reinhardt hat in der Staatssekretär-Besprechung⁵ eine Reihe von Beispielen vorgebracht, auf denen meine schweren Bedenken gegen die bisherige Fassung des § 3 Absatz 2 beruhen. Die Zahl der Beispiele läßt sich wesentlich vermehren. Staatssekretär Reinhardt hatte vorgeschlagen, den folgenden Satz 3 einzufügen:

„Diese Anweisungen dürfen nicht fachlicher Art sein und sich nicht auf die laufende Verwaltung beziehen.“

Wird die Einfügung dieses Satzes vorgenommen, würde ich dem § 3 des Entwurfes zustimmen können.

Ich muß der Auffassung von vornherein entgegentreten, daß die im Ostmark-Gesetz vorgesehene Regelung lediglich den Versuch einer Regelung darstellt, der jederzeit wieder abgeändert werden könnte. Die hier vorgesehene Regelung hat vielmehr für die künftige Einrichtung von Reichsgauen eine präjudizielle Bedeutung und wird darüber hinaus sicherlich für die gesamte Entwicklung des Staatsrechts in Deutschland von entscheidender Bedeutung sein. Es wird hier kein Gesetz für die nächsten Jahre gemacht, sondern es werden die Grundlinien einer Regelung festgelegt, die für die kommenden Jahrzehnte bestimmend sein werden. Es kommt infolgedessen entscheidend auf die Tendenz an, die dieses Gesetz verfolgt.

¹ Abdrucke gingen an sämtl. Reichsminister, den StdF, BVJP, GISt., die RfR, den PrMP und PrFM. Reinkonzept: R 2/11373, Bl. 147–160; Erstentw. nur zu Ziff. I: ebd. Bl. 169 f. Ausfertigungen auch in: ebd. Bl. 164–167; R 43 II/905b, Bl. 3–6; R 2/5868, Bl. 120–123; R 2/11420, Bl. 3–6; R 1501/5413, S. 97–103. Eine ähnlich fundiert ablehnende, nur weniger zugespitzt formulierte Stellungnahme hatte auch der RJuM dem RIM am 22. 10. 1938 übersandt; s. R 43 II/1353a, Bl. 275–278; R 2/11373, Bl. 136–139; vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 245. Zur Auffassung des RJuM vgl. im übrigen Dok. Nr. 250. – Unmittelbare Vorgeschichte s. Dok. Nr. 213.

² Schnellbrief des RIM an die Ressorts mit Vorlage des revid. Entw. eines OstmarkG: R 43 II/1353a, Bl. 246–260; auch R 1501/5413, S. 43–57; R 2/5868, Bl. 112–119; R 2/11373, Bl. 109–124. Vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 298–300.

³ Einladung zur Chefbesprechung auf den 27. 10., am 24. 10. nachträglich verlegt auf 2. 11. 1938; R 43 II/1353a, Bl. 273, 279. Im Schreiben vom 19. 10. hatte der RIM gebeten, „daß an der Chefbesprechung nur diejenigen Herren Minister oder ihre bevollmächtigten Vertreter teilnehmen, die zu der Neufassung des Entwurfs noch Änderungswünsche haben, und [ich] werde davon ausgehen, daß die Herren Minister, die in der Chefbesprechung nicht erscheinen oder vertreten sind, dem Entwurf zustimmen, da die Dringlichkeit der Angelegenheit einen weiteren Aufschub nicht zuläßt“. Da sowohl RFM v. Krosigk als auch StS Reinhardt durch Dienstreisen an der Teilnahme verhindert waren (R 2/11373, Bl. 146, 168), sollte die vorlieg. Stellungnahme demnach jede eventuelle Mißdeutung ihrer Abwesenheit beseitigen.

⁴ Abweichend von früheren Fassungen (Dok. Nr. 200 Anm. 2, 18, 23) lautete § 3 (2) Satz 2 entspr. dem Vorschlag des StS Stuckart am Schluß der Besprechung vom 20. 9. (Dok. Nr. 200c) nun: „Er [der RStH] kann ihnen [den Sonderverwaltungen] im Rahmen der Gesetze und der Weisungen der obersten Reichsbehörden Anweisungen für den Bereich seines Reichsgaues erteilen.“

⁵ Vom 20. 9. 1938: Dok. Nr. 200c.

Es kann das Gesetz infolgedessen auch nicht zugeschnitten werden auf die Personen, die als Reichsstatthalter oder als Reichsminister gegenwärtig in Frage kommen. Es handelt sich vielmehr um die grundsätzliche Frage der Regelung des Verhältnisses zwischen Reichsregierung und Reichsstatthaltern. Hier kann es wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß durch ein selbständiges Weisungsrecht des Reichsstatthalters zwei Befehlsgewalten nebeneinander eingeschaltet werden, deren Nebeneinanderbestehen zu verwaltungsmäßigen Reibungen und Schwierigkeiten führen muß. Der Einwand, daß Weisungen des Reichsstatthalters jederzeit vom Reichsminister aufgehoben werden können⁶, ist eher geeignet, diese Reibungsmöglichkeiten zu unterstreichen. Denn wenn eine selbständige Weisung des Reichsstatthalters immer eine Minderung der Autorität der obersten Reichsbehörden bedeuten muß – läge sie in der Linie der obersten Reichsbehörde, so könnte sie durch ein Telefongespräch ohne weiteres erreicht werden, oder die Mittelbehörden wären auf einen Hinweis des Reichsstatthalters von sich aus sofort bereit, dementsprechend zu verfahren; sie muß also im Gegensatz zu der Auffassung der obersten Reichsbehörde stehen –, so bedeutet auf der anderen Seite die Aufhebung einer Anweisung eine noch schwerere Einbuße an Autorität des Reichsstatthalters. Es kommt also stets auf Minderung der Autorität der Stellen hinaus, deren Autorität zu erhalten eine allgemeine politische Notwendigkeit ist.

Es ist weiter unzweifelhaft, daß hier eine Entwicklung einsetzt, die, wenn auch nicht von heute auf morgen, so dennoch in der Zukunft ganz sicher eine grundlegende Änderung der Stellung des Reichsstatthalters bedeutet. Er wird aus dem Vertreter des Reichsgedankens im Gau wieder zum Landesfürsten. Wir haben hier also die Tendenz einer rückläufigen Entwicklung vom Einheitsstaat zum Partikularismus⁷. Die Entwicklung wird noch dadurch gefördert, daß die gesetzmäßig festgelegte Einräumung eines allgemeinen Weisungsrechts im Laufe der Zeit die Bevölkerung in immer stärkerem Maße veranlassen würde, sich – um Beispiele aus meiner Verwaltung zu nennen – in Fragen der Steuerstundung, des Steuererlasses, der Zwangsversteigerung usw., in denen sie sich durch Maßnahmen meiner Verwaltung beschwert fühlt, hilfesuchend an den Reichsstatthalter zu wenden. Die Versuchung, sich auf Kosten der Autorität der obersten Reichsbehörden beliebt zu machen, wäre zu groß, als daß man sie nicht als sehr ernsthafte Gefahr für die künftige Entwicklung ansehen müßte.

Meine Bedenken werden in keiner Weise dadurch beseitigt, daß in der mir übersandten Dienst-anweisung⁸ das im Gesetzentwurf vorgesehene allgemeine Weisungsrecht wieder weitgehend begrenzt wird. Die Dienstanweisung sieht vor, daß das Weisungsrecht nur in außergewöhnlichen Fällen angewendet werden dürfe und daß der Reichsstatthalter in den regelmäßigen Ablauf der Dienstgeschäfte der Fachverwaltungen nicht eingreifen werde und solle. Ich halte es grundsätzlich für unmöglich, durch ein Gesetz dem Reichsstatthalter ein unbeschränktes Weisungsrecht einzuräumen, dieses Weisungsrecht aber durch eine interne Dienstanweisung wieder weitgehend einzuschränken. Will man diese Einschränkung, dann soll und muß man sie auch in das Gesetz hineinschreiben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß man das Weisungsrecht *durch Gesetz auf außergewöhnliche Fälle beschränkt*, in denen es *nicht möglich ist, rechtzeitig die Entscheidung des zuständigen Reichsministers herbeizuführen*. Es würde sich dann lediglich um eine zweckmäßigere Formulierung der Bestimmung des § 2 Absatz 2 des Reichsstatthaltergesetzes handeln, wonach der Reichsstatthalter nur „bei Gefahr im Verzug“ einstweilige Anordnungen treffen kann⁹.

II.

⁶ Gemäß § 3 (2) Satz 3 des OstmarkG-Entw.: „Die zuständigen Reichsminister können Weisungen der Reichsstatthalter aufheben.“

⁷ Analog auch die Schlußfolgerung des RJuM in seiner Stellungnahme vom 22. 10. 1938 (o. Anm. 1): „Der Entwurf leitet eine verfassungsrechtliche Entwicklung ein, die letzten Endes dazu führen wird, an die Stelle der einheitlichen Reichszentralgewalt eine Vielheit von Landesregierungen zu setzen. Er widerspricht dem Gedanken des Einheitsstaates, dessen restlose Verwirklichung der Nationalsozialismus sich zum Ziele gesetzt hat.“

⁸ Entw. des RIM vom 22./24. 9. 1938; s. Dok. Nr. 200 Anm. 38.

⁹ Vgl. Dok. Nrr. 183 Ziff. II D, 200 zu Anm. 33.

Der Gesetzentwurf setzt sich zur Aufgabe, den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark nach Reichsgau, Stadt Wien und Verwaltung der Stadt- und Lan[d]kreise zu regeln, eine Aufgabe, die ohne gleichzeitige Regelung der damit – wie mit allen organisatorischen Fragen – untrennbar verbundenen finanzwirtschaftlichen Aufgaben nicht gelöst werden kann, und um der finanziellen Verantwortung willen und zur Vermeidung ernstester Gefährdung der öffentlichen Finanz-Wirtschaft überhaupt ohne eine solche nicht gelöst werden darf. Die Regelung der finanziellen Verhältnisse in diesen Verwaltungskörpern setzt die Entscheidung darüber voraus, welche Aufgaben diesen Verwaltungskörpern zugeteilt werden. Der Aufbau der Verwaltung in der Ostmark in der im Gesetz vorgesehenen Weise verlangt also eine Aufteilung der bisherigen Landesaufgaben zwischen Reich und Reichsgau und innerhalb des Reichsgaues und der Land- und Stadtkreise eine Verteilung der Aufgaben auf den staatlichen Bereich und den Bereich der Selbstverwaltung. Nur hiernach läßt sich die finanzielle Auswirkung der organisatorischen Regelung beurteilen, nur hiernach können die notwendigen finanziellen Entscheidungen getroffen werden.

Die meines Erachtens unerläßliche Entscheidung über die grundsätzliche Neuregelung der Aufgabenverteilung kann nun aber nicht nur für einen Teil des Reiches unter dem Eindruck der grade hier vorliegenden örtlichen Verhältnisse vorweg erfolgen, wie es für die Ostmark geschehen müßte. Diese Entscheidung kann bei ihrer für den Verwaltungsaufbau des Reichs grundlegenden Bedeutung nur als eine *einheitliche Gesamtlösung für das ganze Reich* getroffen werden. Es entstünde sonst ein sowohl nach der materiellen wie nach der formellen Seite völlig unterschiedlicher und unübersichtlicher Zustand, der eine klare und verantwortungsvolle Finanz Wirtschaft und Finanzführung nahezu zur Unmöglichkeit machte. Die Zeit, eine solche grundlegende Entscheidung für das ganze Reichsgebiet zu treffen, ist aber offensichtlich noch nicht gekommen. Zunächst ist die Frage, welche Landesverwaltungsaufgaben in unmittelbare Reichsverwaltung genommen werden müssen oder sollen, noch offen. Ich denke z. B. an das Schulwesen, das Theaterwesen, das Gesundheitswesen, das Straßenwesen¹⁰. Zum anderen ist über Größe und Gestaltung der zukünftigen Reichsgaue noch nicht entschieden. Dies ist aber erforderlich, um die verwaltungsmäßige und finanzielle Leistungsfähigkeit der künftigen Reichsgaue übersehen zu können.

Im Altreich ist gerade in letzter Zeit im Zuge der durch die Realsteuerreform¹¹ notwendig gewordenen Maßnahmen für die wichtigsten Verwaltungszweige ein im wesentlichen einheitlicher Zustand sowohl nach der Seite der Aufgabenverteilung als auch nach der Art der Finanzierung geschaffen worden. Mir scheint es richtiger, diesen Zustand auf die Reichsgaue in der Ostmark auszudehnen als durch eine Teilregelung, wie sie nach dem Gesetzentwurf erfolgen müßte, erneut regionale Unterschiedlichkeiten wieder aufleben zu lassen. Nur dann kann der Finanzausgleich nach allgemein einheitlichen Grundsätzen geregelt werden, während er sich sonst in unsystematische Einzelregelungen zersplittern müßte.

Die Durchführung des Ostmarkgesetzes würde auch in der haushaltsmäßigen Behandlung für die Verwaltung in der Stufe der Länder oder Reichsgaue eine neue Form neben die schon vorhandenen Formen stellen. Gegenwärtig bestehen nebeneinander folgende Formen:

- 1.

Länder des Altreichsgebiets: Für die gesamte Landesverwaltung besteht ein eigener Landeshaushaltsplan.

- 2.

Saarland: Als Reichsverwaltung wird ein Einzelplan im Reichshaushaltsplan aufgestellt¹².

- 3.

¹⁰ Zu den offenen Fragen in der Straßenbauverwaltung s. Dok. Nr. 255.

¹¹ Vom 1. 12. 1936; s. im einzelnen ARH III, Nrr. 2, 35, 110, 163, 167, 171, 194 P. 4. Zu den nachstehend berührten Auswirkungen auf den Finanzausgleich zwischen Ländern und Gemeinden vgl. die Erörterungen über das 3. FinanzausgleichÄndG: Dok. Nr. 70 u. ö.

¹² Aufgr. des Gesetzes über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 66); s. ARH II/1 Nrr. 78, 85 P. 5.

Hansestadt Hamburg¹³:

– a)

Für den Bereich der staatlichen Verwaltung, die aber nicht unmittelbare und eigene Reichsverwaltung ist, wird ein Einzelplan im Reichshaushaltsplan aufgestellt.

– b)

Für den Bereich der Selbstverwaltung wird ein selbständiger Haushaltsplan aufgestellt.

Der Aufbau der Verwaltung in der Ostmark nach dem vorliegenden Gesetz führt zu einer von den bisherigen Formen abweichenden Form der Haushalte der ostmärkischen Reichsgaue:

– a)

Für den Reichsgau als Reichsverwaltung (einschließlich der Landräte als Reichsverwaltung) müßte, wenn nichts anderes bestimmt würde, eine Veranschlagung im Reichshaushaltsplan erfolgen.

– b)

Für die Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften würde ein selbständiger Haushaltsplan aufzustellen sein.

Die Aufnahme der Reichsgau-Reichsverwaltung in den Reichshaushalt würde diesen außerordentlich ausweiten. Sie brächte zum Ausdruck, daß eine weitgehende Zentralisierung stattgefunden hat und daß alle finanzwirtschaftliche Verantwortung in die Zentralinstanz verlegt und eine Eigenverantwortung der Gauinstanz abgebaut worden ist. Eine solche bis ins einzelne zentralistische Regierungs- und Verwaltungsform scheint mir bei dem Gebietsumfang und der Bevölkerungszahl des Reiches weder richtig noch notwendig. Meines Erachtens müßten alle die Dinge, die in der örtlichen Instanz einfacher und sachgemäßer erledigt werden können, auch dort eigenverantwortlich verbleiben.

Die an sich schon schwierige und ohne Finanzhilfe des Reiches kaum durchführbare Umstellung der Haushaltswirtschaft der österreichischen Gaue auf die neuen Aufgaben nach der Wiedervereinigung mit dem Reich und nach der Aufgliederung des Landes Österreich würde noch erschwert werden, wenn auch in der formalen haushaltsmäßigen Behandlung die Folgerung aus dem Ostmarkgesetz gezogen werden müßte. Die dann mit Sicherheit in erhöhtem Umfange eintretenden Übergangsschwierigkeiten würden zur Erhöhung der finanziellen Anforderungen an das Reich führen und die Nachprüfung solcher Forderungen erschweren. Übereilte Beschlüsse könnten daher gerade in diesem Falle zu nicht übersehbaren finanziellen Belastungen des Reichs führen. Meine Bedenken sind daher keineswegs nur von formaler Bedeutung.

Ich halte es für notwendig, um die vielfältigen Gefahren zu vermeiden, daß in das Gesetz als Übergangsbestimmung eine Vorschrift aufgenommen wird, nach der *bis zur Neugliederung des Reichs in Reichsgaue die ostmärkischen Reichsgaue wie bisher Landeshaushaltspläne aufzustellen haben*. Eine solche Regelung hätte den Vorteil, daß sie sich an den im Altreich bestehenden Zustand anschließen und so zur Vereinfachung der Maßnahmen führen würde, die für die Durchführung der Reichsreform erforderlich werden¹⁴. In Übereinstimmung damit müßte auch für das Saarland in Abänderung des bisherigen Zustandes nunmehr ein selbständiger Haushaltsplan aufgestellt werden.

III.¹⁵

Aus dem Gesetzentwurf ist zu entnehmen, daß die ostmärkischen Reichsgaue in ihrem Selbstverwaltungsbereich wie die gemeindlichen Selbstverwaltungskörperschaften behandelt werden sollen, insbesondere auch hinsichtlich der Finanzaufsicht. Aus der Natur der Reichsgaue folgt aber die Notwendigkeit oder auch nur Zweckmäßigkeit einer solchen Behandlung nicht.

¹³ Nach Maßgabe des Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1327); s. ARH IV, Nrr. 146, 186 P. 1.

¹⁴ Aktenmaterial zur weiteren Behandlung dieser Frage und zur Haushaltsgestaltung in den Reichsgauen der Ostmark s. R 2/11420.

¹⁵ Ziff. III ging zurück auf eine entspr. Anregung des Präs. Des RReH mit Schreiben an den RFM vom 26. 10. 1938: R 2/11373, Bl. 140–143

Die Reichsgaue sind Gebilde besonderer staatsrechtlicher Art, und zwar gilt das für den Reichsgau sowohl als staatlicher Verwaltungsbezirk als auch als Selbstverwaltungskörperschaft. Sie können in beiden Beziehungen als gebietsmäßig begrenzte Reichsverwaltung angesehen werden. Auch als Selbstverwaltungskörperschaft trägt der Reichsgau mehr Elemente einer staatlichen Verwaltung als einer gemeindlichen Verwaltung im landläufigen und althergekommenen Sinne in sich. Auf die Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften die Vorschriften der Deutschen Gemeindeordnung auch nur übergangsweise anzuwenden¹⁶, entspricht daher nicht ihrem Wesen. Ich halte es für *geboten, über den Reichsgau als Selbstverwaltungskörperschaft die Finanzaufsicht in der gleichen Weise zu führen wie über die Länder*. Dies ist schon um der Einheit der Finanzführung und Finanzverantwortlichkeit willen notwendig.

Zu der Finanzaufsicht in diesem Sinne gehört auch die *Rechnungsprüfung*. Die Einnahmen und Ausgaben der Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften werden auf zahlreichen Gebieten mit den Einnahmen und Ausgaben des Reichs und der staatlichen Verwaltung der Reichsgaue (z. B. Reichszuschüsse, Auftragsverwaltungen und dergl.) Zusammentreffen. Die Prüfungen der Reicheinnahmen und Reichsausgaben in den Reichsgauen als staatlicher Verwaltungsbezirk durch den Rechnungshof würden sich, wenn etwa die Rechnungsprüfung bei den Reichsgauen als Selbstverwaltungskörperschaften anderen Behörden als dem Rechnungshof übertragen werden sollte, mit den Prüfungen dieser anderen Behörden vielfach überschneiden. Es kann deshalb nur eine *Vereinigung der gesamten Prüfung in der Hand des Rechnungshofs* in Betracht kommen.

Die Ausübung der Finanzaufsicht durch den Reichsminister der Finanzen und der Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof steht keineswegs im Widerspruch damit, daß die Dienstaufsicht über die Reichsstatthalter für den Bereich der staatlichen Verwaltung in der Stufe der Reichsgaue wie auch die Aufsicht über die Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften dem Reichsminister des Innern zusteht.

Ich bitte, auch diesen Erwägungen bei der endgültigen Fassung des Gesetzentwurfs Rechnung zu tragen¹⁷.

Graf Schwerin v. Krosigk

¹⁶ Wie es der RIM plante; s. Dok. Nr. 183 zu Anm. 14.

¹⁷ Über die Chefbesprechung vom 2. 11. 1938 liegen keine Aufzeichnungen vor. MD Kritzingen, der daran auch nicht teilnahm (R 43 II/1353a. Bl. 274), notierte am 3. 11. nur, in ihr habe man „eine Einigung nicht erzielt. Reichsfinanzmin., Reichsjustizmin. und Reichsarbeitsminister haben ihren Widerspruch aufrechterhalten (Mitteilung von StS Stuckart).“ Ebd. Bl. 288. Fortgang s. Dok. Nr. 228.

Zitierhinweis

Nr. 227 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister des Innern. 31. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d227>